



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE X

in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al numero **10063/2019** RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione a seguito di decreto di autorizzazione alla trattazione scritta del 4.2.2021 il 29.3.2021, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa dal

Parte_1 P. IVA. *P.IVA_1*, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *CP_1* rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Nanni per procura in calce all'atto di citazione, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, via della Giuliana n. 73,

ATTRICE,

nei confronti di

Controparte_2 P. IVA *P.IVA_2* , in persona del legale rappresentante *pro tempore* *Controparte_3* rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Calcagni ed Ettore Dragoni per procura in calce alla memoria di costituzione ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Regina Margherita n. 239,

CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONE,

avente ad oggetto: Contratto di mandato. Diffida ad adempiere. Risoluzione di diritto. Clausola penale. Domande reciproche di risoluzione per inadempimento. Risarcimento danni per inadempimento contrattuale.

Conclusioni per la *Parte_1* “Piaccia al Tribunale Civile di Roma, accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto del 5.12.2017 ex art. 1454 c.c. per inadempimento della convenuta alla diffida inviata, e/o dichiarare risolto e comunque risolvere il contratto per inadempimento della convenuta; condannare *CP_2* ai sensi di quanto previsto all'art. 10 del contratto, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 276.604,82 a titolo di penale; in via subordinata, comunque, condannare *CP_2* al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e derivanti dal suo inadempimento, da liquidarsi anche in via equitativa e da quantificarsi nell'importo di euro 276,604,82, ovvero in quello diverso che il Tribunale riterrà dovuto. Con interessi al tasso del D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo, e vittoria delle spese di lite. Rimettere in termini la *Parte_1* per la produzione dell'ispezione ipotecaria del 20.10.2020 a carico della *Controparte_2* .

Conclusioni per la *Controparte_2* “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione, produzione e deduzione rigettata in via principale rigettare integralmente la richiesta, formulata dalla *Parte_2* di addebitare la risoluzione del contratto del 5.12.2017 all'inadempimento della *Controparte_4* [...] per tutte le ampie ragioni descritte nella narrativa della memoria di costituzione e ribadite nelle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la richiesta di condanna della *Controparte_4* al pagamento della somma richiesta ex art.

10 del contratto in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ampie ragioni descritte nella narrativa della memoria di costituzione e ribadite nelle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. e, nel contempo, dichiarare risolto il medesimo contratto per inadempimento dell'attrice, con condanna della stessa alla refusione dei compensi e delle spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge; in via subordinata, rigettare la domanda di risarcimento formulata dalla **Parte_2** nei confronti della **Controparte_4** in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque, non provata per tutte le ampie ragioni descritte nella narrativa della memoria di costituzione e ribadite nella presente memoria, con condanna dell'attrice alla refusione dei compensi e delle spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge; in via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi e per mero scrupolo difensivo, limitare la responsabilità della **Controparte_4** agli importi, a qualunque titolo, eventualmente ed effettivamente dovuti e dimostrati dalla **Parte_2** [...] e che siano in rapporto di effettiva causalità con il contratto *de quo*, con integrale compensazione delle spese di lite; in ogni caso, rigettare la richiesta di condanna alla corresponsione degli interessi al tasso del D. Lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo in quanto non applicabili alla vicenda *de qua*. Disporre l'esclusione dagli atti dell'ispezione ipotecaria a carico della **Controparte_2** del 20.10.2020 allegata alle note scritte della **Parte_1** .

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 6.2.2019 la **Parte_1** conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la **Controparte_2** esponendo che quest'ultima era proprietaria di un terreno edificabile in Roma con ingresso da via Achillini, riportato nel NCEU a foglio 273, particelle 1634 e 1635; che la **CP_2** [...] aveva ottenuto il permesso di costruire n. 66 del 18.4.2016 con successiva variante richiesta n. 94489/2017 per la realizzazione di un intervento edilizio a destinazione residenziale, costituito da 29 unità abitative oltre accessori (cantine, posto auto coperti e box auto); che il 5.12.2017 a seguito di numerosi incontri e colloqui la **CP_2**

[...] le aveva conferito l'incarico di intermediazione immobiliare per la vendita degli immobili edificandi; che nel contratto relativo era previsto che i lavori sarebbero iniziati il 30.6.2018 con consegna prevista per il 31.12.2020, che l'agente immobiliare si impegnava a ricercare potenziali acquirenti trattando gli immobili al prezzo di listino allegato alla lettera B, che all'agente era riconosciuta una provvigione del 3% oltre IVA del prezzo di vendita risultante dalla proposta di acquisto, o se differente, dal contratto preliminare, che l'incarico avrebbe avuto una durata di 18 mesi dal giorno di inizio della commercializzazione e comunque di non meno di 12 mesi dall'inizio dei lavori di costruzione, che si trattava di un incarico conferito in esclusiva (art. 10), che era stata prevista sempre all'art. 10 una penale a carico del venditore ed a favore dell'agente immobiliare nella misura del 75% delle provvigioni totali in caso di recesso anticipato del venditore e di rifiuto immotivato del venditore di consentire l'esecuzione dell'incarico ed una penale a carico dell'agente immobiliare pari alla somma pattuita a titolo di provvigione, fatto salvo il maggior danno, per il caso di recesso anticipato immotivato dall'incarico da parte dell'agente immobiliare, o di mancata comunicazione al venditore di proposte di acquisto conformi all'incarico raccolte dall'agente immobiliare; che nell'allegato B i prezzi di vendita degli immobili, analiticamente indicati, avevano un importo complessivo di € 11.196.050,00 per gli appartamenti e di € 1.097.500,00 per i box, per un totale di € 12.293.550,00, per cui le provvigioni totali del 3% ammontavano ad € 368.806,50 oltre IVA e l'importo della penale a carico del venditore secondo l'art. 10 era di € 276.604,82 ($\text{€ } 368.806,50 \times 75\%$); che per adempiere i propri obblighi contrattuali aveva eseguito indagini preliminari di mercato per determinare i prezzi di vendita poi discussi con la proprietà e trasfusi nell'allegato B, aveva provveduto alla realizzazione delle *brochure* per la pubblicità degli immobili, che aveva inviato a tutta la propria clientela, contattandola poi telefonicamente per sottoporle il programma in via di realizzazione, aveva posto in opera sul terreno idoneo ponteggio apponendovi uno striscione pubblicitario di 10 metri x 3; che c'erano state diverse riunioni ed incontri tra le parti nei giorni e con gli orari in dettaglio elencati presso gli uffici dell'attrice in Roma via Brenta e l'11.12.2017, il 22.12.2017 ed il 12.4.2018 sul terreno di via Achillini e l'8.4.2018 ed il 18.4.2018 in via Poli 29 presso lo studio di architettura a cui la CP_2 aveva

affidato la progettazione del complesso immobiliare per esaminare i vari aspetti dell'operazione, incontri ai quali avevano partecipato per l'attrice il legale rappresentante **CP_1** e/o il socio **Persona_1** e per la convenuta **Controparte_3** e [...] **CP_5** ; che in modo del tutto inaspettato il 29.5.2018 i **CP_3** avevano comunicato che i lavori non sarebbero affatto iniziati il 30.6.2018, che la convenuta non aveva concluso alcun accordo con ditte appaltatrici e che non era più intenzionata a realizzare alcuna opera, preferendo vendere a terzi il terreno edificabile; che la [...] **Pt_1** aveva ricordato gli obblighi contrattualmente assunti dalla **CP_2** [...] e pur essendo disponibile a discutere di ogni problematica aveva fatto presente che non intendeva rinunciare ai propri diritti, ed i legali rappresentanti della convenuta si erano riservati di far conoscere per iscritto i loro intendimenti nei giorni successivi, ma in realtà non avevano comunicato alcunché e la **Controparte_2** aveva smontato *manu militari* lo striscione pubblicitario fatto apporre dalla **Parte_1** con grave danno all'immagine ed alla credibilità della stessa; che la giustificazione addotta dalla convenuta nel giudizio cautelare, ossia che la **Parte_1** aveva omesso di far avere le autorizzazioni all'installazione dello striscione erano palesemente inconsistenti, in quanto era onere della **Controparte_2** quale proprietaria del terreno sottostante richiedere le autorizzazioni ed i permessi relativi; che con pec del 5.6.2018 la **Parte_1** aveva riepilogato nel dettaglio lo sviluppo degli eventi ed invitato la convenuta a fissare un appuntamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per esaminare la situazione in modo puntuale e chiarire come procedere ed eventualmente per ricercare una soluzione bonaria e l'aveva invitata a comunicare per iscritto se intendeva, o meno procedere nei tempi previsti, od eventualmente in altri termini all'inizio dei lavori di costruzione, per consentire così alla **Parte_1** di continuare nella sua attività, ma la convenuta non aveva risposto; che con pec del 19.6.2018 il legale della **Parte_1** [...] aveva richiamato la precedente comunicazione evidenziando che il silenzio serbato dalla convenuta era ingiustificabile e che era disposta a discutere di tutte le problematiche a condizione che fosse tenuto un comportamento improntato a buona fede e correttezza e che fosse trovato un punto di equilibrio fra i reciproci diritti, invitando la [...] **CP_2** a chiarire se avesse intenzione di iniziare i lavori di edificazione per la data

prevista del 30.6.2018 e se avesse o meno intenzione di consentirle di svolgere l'incarico affidatole per la vendita degli edificandi immobili, con avviso che ove entro il 5.7.2018 i lavori non fossero iniziati, non fosse stato fissato alcun appuntamento e non fosse intervenuta pervenuta un'esauriente risposta, avrebbe interpretato tale contegno come inequivoca volontà di non dare corso al contratto agendo immediatamente in via legale a tutela dei propri diritti; che finalmente i legali della convenuta avevano risposto con pec del 27.6.2018 sostenendo che la *Parte_1* nella sua qualità di mero agente non immobiliare non aveva alcun diritto di sindacare le scelte della proprietà e non poteva dettare termini, condizioni e scadenze in ordine ai lavori di costruzione degli immobili, che era semmai la *Parte_1* ad essere inadempiente per non aver sottoposto alla *Controparte_2* proposte di acquisto conformi e che si era comunque disponibili ad un incontro per valutare possibili soluzioni; che in realtà la convenuta doveva per contratto iniziare i lavori il 30.6.2018 e terminarli il 31.12.2020, e la [...] *Parte_1* non aveva alcun obbligo di reperire proposte conformi all'incarico prima dell'inizio dei lavori, né in un determinato termine e la durata dell'incarico era stata pattuita in 18 mesi dall'inizio della commercializzazione e per non meno di 12 mesi dall'inizio dei lavori di costruzione; che ove i lavori fossero effettivamente iniziati avrebbe certamente procurato proposte conformi all'incarico nei termini pattuiti per la totalità degli edificandi appartamenti, avendo già avuto concrete manifestazioni d'interesse da molti suoi clienti; che comunque dovendo l'attrice tutelare il suo buon nome e la sua immagine commerciale, non si poteva certo pretendere che facesse sottoscrivere proposte e versare acconti per un'operazione commerciale che ancora non si sapeva se e quando sarebbe realmente partita; che nei due incontri che si erano svolti del 6.7.2018 e del 17.7.2018 la *Parte_1* aveva ribadito di essere disponibile a proseguire il rapporto a condizione di sapere con certezza se la convenuta intendesse effettivamente iniziare i lavori di costruzione e se fosse fissata una data certa di inizio, mentre la convenuta pur confermando di voler realizzare il progetto, riteneva che il rapporto di fiducia tra le parti si era ormai spezzato in quanto la *Parte_1* le aveva fatto scrivere da un avvocato ed intendeva lavorare solo ad un'ipotesi di risoluzione dei rapporti in via transattiva, ma nessuna transazione era stata raggiunta per

la distanza esistente tra le ipotesi formulate dalle parti; che all'invito rivolto dal legale della **Parte_1** con la pec del 24.7.2018 a verificare nuovamente la possibilità di ricucire il rapporto fissando tempi certi di inizio e di conclusione dei lavori era arrivata il 2.8.2018 risposta negativa dall'avv. Dragoni per conto della convenuta; che la [...] **Parte_1** aveva quindi presentato ricorso per sequestro conservativo davanti al Tribunale di Roma (proc. n. 56457/2018 RG) e nel corso del procedimento relativo sembrava raggiunta un'intesa di massima fra le parti, ma poi c'era stato il ripensamento della **Controparte_2** e con ordinanza del 20.11.2018 il Tribunale di Roma, sezione IX, aveva respinto il ricorso condannando la **Parte_1** al pagamento delle spese processuali; che tale provvedimento poteva essere compreso nella parte in cui non aveva ravvisato il *periculum in mora* in quanto il terreno da edificare aveva un valore superiore rispetto ai danni subiti dalla **Parte_1** ma non certamente nella parte in cui aveva negato il *fumus boni iuris* ritenendo che non risultasse dimostrata l'intenzione della **Controparte_2** di rinunciare all'edificazione del terreno ed aveva sminuito l'importanza del mancato inizio dei lavori edilizi entro il 30.6.2018 perché il termine di ultimazione previsto in contratto (31.12.2020) non era ancora scaduto; che aveva quindi inviato con pec del 4.12.2018 alla **Controparte_2** una diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. concedendole il termine di 60 giorni dalla ricezione per adempiere il contratto di incarico sottoscritto il 5.12.2017 ed in particolare per iniziare i lavori di costruzione sul terreno di Roma, via Achillini (nel NCEU a foglio 272, particelle 1634 e 1635), per consentire alla **Parte_1** di svolgere il suo lavoro, ed invitandola a trasmetterle entro 60 giorni copia della planimetria definitiva degli appartamenti da vendere, il *lay out* e le rifiniture definitive del fabbricato, con avviso che in caso di inutile decorso di quel termine senza l'inizio dei lavori e la consegna dei documenti indicati il contratto si sarebbe risolto ex art. 1454 cod. civ.; che solo con pec del 22.1.2019 la **Organizzazione_1** aveva genericamente contestato l'inadempimento ascrittele ed aveva affermato che inadempiente sarebbe stata la **Parte_1** che arrivati a febbraio 2019 nessun lavoro era stato iniziato ed il terreno edificabile in questione continuava ad essere un prato e non c'era nessuna traccia del mutuo che la controparte nella comparsa di costituzione del giudizio cautelare aveva sostenuto di avere richiesto.

In diritto la *Parte_1* sosteneva che il contratto concluso dalle parti si era risolto di diritto ex art. 1454 cod. civ. in quanto la convenuta non aveva iniziato e non era in condizione di iniziare i lavori nonostante l'ampio termine concesso con la diffida ad adempiere, e coi suoi comportamenti elusivi ed inadempienti aveva di fatto manifestato la volontà di recedere dal contratto concluso con la *Parte_1* che aveva diritto al pagamento della penale contrattuale per il recesso anticipato avversario, penale che poteva essere ridotta ad equità dal Giudice; che in subordine ove non fosse ritenuta applicabile la penale contrattuale per il recesso anticipato della convenuta, la stessa andava condannata al risarcimento dei danni subiti dalla *Parte_1* (rimborso delle spese sostenute e lucro cessante); che il danno doveva comprendere le provvigioni che le sarebbero state pagate sia dal venditore che dagli acquirenti, (pari al 6% dei prezzi di vendita e quindi ad € 737.613,00) danno liquidabile equitativamente e parametrabile nei limiti dell'importo della penale contrattuale di € 276.604,82 in quanto la *Parte_1* [...] avrebbe dovuto sopportare i costi pubblicitari e di organizzazione ed in quanto non vi era certezza che tutti gli immobili sarebbero stati venduti.

Per tali ragioni la *Parte_1* concludeva nel merito nei termini in epigrafe trascritti.

Si costituiva il 14.5.2019, e quindi tempestivamente la *Controparte_2* che sosteneva che in base all'incarico di intermediazione immobiliare sottoscritto dalle parti il 5.12.2017 la *Parte_1* avrebbe dovuto ricercare potenziali clienti interessati all'acquisto e fare sottoscrivere loro le proposte irrevocabili di acquisto, attività che invece essa non aveva svolto, per cui il contratto doveva essere oggetto di risoluzione non per inadempimento della *Controparte_2* ma per grave inadempimento della *Parte_1* che i rapporti tra le parti, i soci e gli amministratori delle stesse erano sempre stati buoni fino a che inspiegabilmente il 5.6.2018 la *Parte_1* non aveva dato mandato al suo legale di fiducia di contestare alla *Controparte_2* il mancato rispetto del contratto; che con missiva del 5.6.2018 dell'avv. Nicola Nanni e successiva comunicazione del 19.6.2018 le era stata fantasiosamente attribuita la volontà di alienare a terzi il terreno di Roma, via Achillini (nel NCEU a foglio 273, particelle 1634 e 1635) e di interrompere conseguentemente ogni rapporto contrattuale con la

Parte_1 che malgrado le repliche dei legali della *Controparte_2* la *Parte_1* aveva richiesto al Tribunale di Roma sequestro conservativo e nel procedimento relativo davanti al Tribunale di Roma (proc. n. 56457/2018 RG) la [...] *CP_2* aveva contestato il diritto alla cautela, che era stato negato con ordinanza del 21.11.2018; che non aveva intenzione di alienare il terreno edificabile a terzi, volendo ancora procedere alla costruzione del complesso immobiliare sul terreno che aveva acquistato il 22.12.1970 con l'atto del notaio *Persona_2* rep. n. 54593, racc. n.26117; che il 27.1.2005, prot. n. 050004889, aveva richiesto al Comune di Roma il permesso di costruzione di alcuni immobili sul terreno in questione; che aveva poi svolto tutte le attività necessarie e propedeutiche al rilascio della concessione edilizia, era stato conseguito il 14.5.2015 il nulla osta della Soprintendenza del Comune di Roma ed il 18.4.2016 *Parte_3* aveva rilasciato il permesso di costruire n. 66; che il 29.5.2017 aveva presentato richiesta di variante a progetto, prot. n. 94489/2017, e si era ancora in attesa del rilascio di tale variante; che nel 2015 erano state ricevute due proposte di acquisto del terreno da parte di due distinti soggetti, che però non erano state accettate in quanto la *Controparte_2* aveva sempre avuto interesse ad edificare in proprio il complesso residenziale, per cui l'azione giudiziale intrapresa dalla *Parte_1* era all'evidenza infondata; che proprio perché aveva intenzione di edificare il complesso immobiliare e di massimizzare i profitti si era rivolta alla *Parte_1* primaria compagnia d'intermediazione immobiliare e per questo l'iniziativa giudiziale di quest'ultima era infondata; che i valori da attribuire ai singoli immobili sarebbero stati oggetto di una nuova valutazione in corso d'opera dopo il perfezionamento di sette proposte di acquisto (art. 2), per cui non era scontato che la penale spettante alla [...] *Parte_1* sarebbe stata di € 276.604,82; che la penale era stata prevista in contratto per il recesso anticipato del venditore, per il rifiuto immotivato del venditore di consentire l'esecuzione dell'incarico e per la violazione dell'eventuale obbligo di esclusiva, ma nessuna di queste ipotesi si era verificata; che semmai inadempiente era stata la [...] *Parte_1* che fin dal momento della sottoscrizione del contratto non aveva in alcun modo adempiuto al mandato conferitole, omettendo di farle pervenire anche una sola proposta accettabile di acquisto degli edificandi appartamenti e non curando in alcun

modo la pubblicizzazione e commercializzazione del progetto; che i preventivi di spesa e le fatture relative ad asserite prestazioni rese da soggetti terzi fornitori della **Parte_1** [...] nulla provavano sull'esecuzione dell'incarico; che i documenti prodotti da controparte dimostravano piuttosto che a fronte di un contratto di incarico di dicembre 2017, la **Parte_1** aveva iniziato il proprio lavoro con la richiesta di preventivi a propri fornitori solo ad aprile - maggio 2018 (la comunicazione del progetto alla clientela era addirittura del 19.6.2018), ossia pochi giorni prima di inviare la prima intimazione a firma del proprio avvocato, risalente al 5.6.2018, nella quale si era permessa di sindacare la decisione sui tempi di inizio dei lavori di realizzazione, che competeva alla costruttrice-mandante e che ovviamente era dettata dai necessari *iter* amministrativi ed autorizzativi di **Parte_3** tanto più che alla mandataria competeva la pubblicizzazione e commercializzazione delle edificande unità abitative e relative pertinenze, attività che invece non aveva svolto ancorché le fosse stata fornita tutta la documentazione necessaria, come confermato dal fatto che mai la **Parte_1** avesse lamentato di non essere stata messa in condizione di svolgere il mandato conferitole; che il termine previsto nel contratto di mandato per l'inizio dei lavori di realizzazione del 30.6.2018 non era un termine essenziale, né era stato posto nell'interesse della **Parte_1** ma semmai nell'interesse dei potenziali acquirenti e comunque quale cronoprogramma dell'operazione immobiliare, come accertato anche nell'ordinanza del Tribunale di Roma di rigetto del sequestro conservativo *ante causam*, che aveva evidenziato che la condotta stragiudiziale della **Parte_1** successiva al 30.6.2018 dimostrava il permanere dell'interesse di quest'ultima ad eseguire ugualmente l'incarico e che il contratto concluso dalle parti prevedeva anche il termine di consegna degli immobili da costruire del 31.12.2020 che non era ancora scaduto; che per il principio *inadimplenti non est adimplendum* la **Parte_1** che era inadempiente agli obblighi a suo carico, non poteva certo intimare l'adempimento alla controparte; che la diffida ad adempiere del 30.11.2018, di pochi giorni successiva al rigetto del sequestro conservativo da parte del Tribunale di Roma, era completamente avulsa dai termini del contratto e costituiva un tentativo della controparte di ottenere la penale contrattuale per ragioni del tutto diverse da quelle stabilite nel contratto attraverso la richiesta di esecuzione di obbligazioni impossibili nei

termini indicati; che non era certo compito dell'agenzia immobiliare quello di dettare al costruttore tempi e modalità di costruzione del complesso immobiliare; che chiedere le planimetrie definitive degli appartamenti e le rifiniture definitive di un fabbricato per la realizzazione del quale si era ancora in attesa del rilascio della variante richiesta significava pretendere in evidente mala fede dalla controparte contrattuale una prestazione impossibile; che non poteva la *Parte_1* addebitarle il rifiuto a consentirle l'esecuzione dell'incarico ricevuto il 5.12.2017 in quanto ben prima del 30.6.2018 (termine di inizio dei lavori previsto in contratto) essa non aveva diligentemente adempiuto le obbligazioni a suo carico e cercava quindi di rovesciare sulla controparte la responsabilità per la mancata esecuzione del contratto; che andava quindi dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ. in quanto la *Parte_1* [...] non aveva adempiuto le prestazioni a suo carico rendendo di fatto impossibile anche con le proprie ingiustificate azioni giudiziarie la proficua esecuzione del contratto medesimo; che in subordine nel determinare l'ammontare della penale richiesta la [...] *Parte_1* non aveva tenuto conto che la provvigione del 3% doveva essere calcolata sul prezzo di vendita risultante dalla proposta di acquisto, o se differente, dal contratto preliminare, che sul prezzo il mediatore era comunque autorizzato a trattare e che il listino dei prezzi allegato al contratto poteva essere modificato dopo il perfezionamento di almeno sette proposte di acquisto, e ciò in quanto il mercato immobiliare romano era in perenne discesa sia sotto il profilo del numero degli atti di acquisto, sia sotto il profilo del prezzo a mq, per cui le parti avevano dovuto pattuire degli accorgimenti per rendere i prezzi degli appartamenti costruendi il più possibile coerenti con la domanda e quindi appetibili; che nella specie non era stata sottoscritta alcuna proposta di acquisto, o contratto preliminare, per cui a causa del comportamento omissivo della [...] *Controparte_6* non era stato possibile procedere all'aggiornamento del listino ed il prezzo allegato al contratto non poteva essere usato come metro di riferimento per l'applicazione della penale; che poiché nessuna proposta di acquisto era stata sottoscritta per la condotta tenuta dalla *Parte_1* nessuna somma poteva essere alla stessa attribuita a titolo di penale; che la domanda subordinata di risarcimento danni della controparte era priva di supporto probatorio; che la *Parte_1* non poteva

pretendere il rimborso delle spese per le attività tardivamente commissionate ai propri fornitori, in quanto secondo contratto tutte le spese per le attività di pubblicizzazione e commercializzazione degli immobili dovevano restare a carico dell'agenzia immobiliare; che non erano poi invocabili gli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 in quanto l'oggetto del giudizio era estraneo all'ambito applicativo di quella normativa.

Per tali ragioni la *Controparte_2* concludeva nel merito nei termini in epigrafe trascritti.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c., la *Parte_1* nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. si limitava ad aggiungere la richiesta di rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolate dalle parti le richieste istruttorie, con ordinanza riservata dell'8/9.10.2019 venivano ammessi parzialmente l'interrogatorio formale del legale rappresentante della *Controparte_2* e della *Parte_1* la prova testimoniale diretta articolata dalla *Parte_1* e la prova testimoniale contraria della controparte, veniva ordinato alla *Parte_1* di esibire le ricevute di pagamento delle fatture prodotte coi numeri 3, 5, 8, 11 e 13 del suo fascicolo, venivano respinte le richieste di informazioni ex art. 213 c.p.c. e di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate dalla [...] *Parte_1* in quanto esplorative e non accompagnate dalla prova che la *CP_2* [...] fosse nel possesso della variante prot. n. 94489/17 e delle ricevute di pagamento degli oneri relativi e veniva predisposto il calendario di udienza.

Espletati gli interrogatori formali e sentiti come testimoni *Tes_1* e *Tes_2* [...], la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 23.3.2021.

Con decreto ex D.L. 14.1.2021 n. 2 emesso il 4.2.2021, non essendo necessaria la presenza di persone fisiche diverse dai difensori delle parti, veniva autorizzata la trattazione scritta dell'udienza del 23.3.2021, ed avendo le parti concluso telematicamente come in epigrafe trascritto nel termine loro concesso, la causa veniva trattenuta in decisione il 23.3.2021, con concessione di termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.

Preliminarmente va disposta la rimessione in termini della *Parte_1* per la produzione effettuata insieme al deposito delle note di precisazione delle conclusioni dell'11.3.2021 dell'ispezione ipotecaria del 20.10.2020 relativa alla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica effettuata l'8.7.2020 dalla [...] *Controparte_7* a carico della *Controparte_2* sulla base del contratto preliminare di vendita dei terreni oggetto di causa (nel NCEU del Comune di Roma a foglio 273, particelle 1634 e 1635) del 22.12.2015, in quanto essendo avvenuta tale trascrizione l'8.7.2020 la *Parte_1* se anche avesse fatto l'ispezione ipotecaria prima della scadenza dei termini istruttori concessi il 4.6.2019 non avrebbe potuto fare risultare tempestivamente la suindicata trascrizione, ma considerato il momento in cui la produzione di tale nota di trascrizione é avvenuta, la *CP_2* [...] va a sua volta rimessa in termini per la produzione in prova contraria della relazione del notaio *Persona_3* del 27.5.2021 attestante la libertà dei suindicati terreni da formalità pregiudizievoli a quella data, che é stata allegata alla sua comparsa conclusiva di replica, dalla quale si desume che l'indicata domanda giudiziale é stata cancellata dai registri immobiliari tra il 20.10.2020 ed il 27.5.2021, per cui sarebbe stato impossibile fornirne prova prima della scadenza dei termini istruttori concessi e la prova sarebbe stata inutile prima dell'acquisizione per rimessione in termini della nota di trascrizione prodotta dalla controparte.

Sempre in via preliminare la *Controparte_2* va rimessa in termini per la produzione della determinazione dirigenziale del [...] *Organizzazione_2* rep. QI/751/2020 del 12.6.2020 prot. QI/64365/2020 e della delibera di *Org_3* del 22.12.2020 di disponibilità alla concessione del finanziamento di €3.300.000,00 a favore della *Controparte_2* condizionata alla concessione dell'ipoteca di primo grado sugli immobili edificandi, al rilascio di fideiussione specifica, alla postergazione del finanziamento dei soci di quella società ed all'impegno degli stessi ad integrare con mezzi propri in caso di insufficienti anticipi su vendite rispetto al piano finanziario dell'11.11.2020, allegati alla comparsa conclusionale della *Controparte_2* trattandosi anche in questo caso di documenti

sopravvenuti alla scadenza dei termini istruttori che non sarebbe stato possibile produrre tempestivamente.

Venendo al merito, dal momento che entrambe le parti hanno proposto reciprocamente domande volte ad ottenere la risoluzione di diritto od ordinaria del contratto di mandato per intermediazione immobiliare per la vendita di immobili edificandi conferito dalla **Controparte_2** alla **Parte_1** il 5.12.2017, occorre procedere ad una valutazione comparativa degli inadempimenti che le stesse si sono attribuiti, della loro collocazione temporale e gravità per stabilire se qualcuno di essi abbia avuto gravità tale da determinare l'alterazione della sinallagmaticità del contratto stesso, posto che secondo la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte in presenza di reciproche contestazioni di inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale occorre stabilire a quale delle parti sia imputabile l'inadempimento più grave che abbia comportato l'alterazione della sinallagmaticità (vedi in tal senso Cass. 17.7.2017 n. 17665; Cass. 9.11. 2006 n. 23908; Cass. 26.10.2005 n. 20678; Cass. 1.6.2004 n. 10477; Cass. 10.11.2003 n. 16822; Cass. 7.9.2000 n.11784), non potendosi invece dichiarare la risoluzione consensuale del contratto medesimo senza che sia stata richiesta dalle parti perché ciò violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (vedi in tal senso Cass. n. 14314/2018; Cass. n. 2984/2016).

Viene anzitutto in rilievo la domanda principale di **Parte_1** di risoluzione di diritto del contratto del 5.12.2017 per diffida ad adempiere non eseguita ex art. 1454 cod. civ. del 4.12.2018, diffida inviata a mezzo pec alla **Controparte_2** dopo che il Tribunale di Roma il 20.11.2018 aveva respinto il ricorso per sequestro conservativo presentato dalla **Parte_1** il 4.9.2018 per tutelare il suo preteso credito inerente alla penale contrattuale ritenendo insussistenti le ipotesi contrattualmente previste di applicazione della penale ed il requisito del pericolo di pregiudizio patrimoniale. Con tale diffida del 4.12.2018 la **Parte_1** ha fissato unilateralmente alla **CP_2** [...] il termine di 60 giorni dalla ricezione della diffida (2.2.2019) per iniziare i lavori di costruzione sul terreno oggetto di causa (nel NCEU del Comune di Roma a foglio 272, particelle 1634 e 1635) e per trasmetterle copia delle planimetrie definitive degli appartamenti da vendere, il *lay out* e le rifiniture definitive del fabbricato. Il contratto di

mandato per intermediazione immobiliare per la vendita di immobili edificandi in esclusiva del 5.12.2017 concluso dalle parti indicava che la mandante CP_2

[...] aveva conseguito il permesso di costruire n. 66 del 18.4.2016 per la realizzazione di un intervento edilizio a destinazione residenziale costituito da 29 unità abitative oltre accessori (cantine, posti auto coperti e box auto), che era stata presentata la variante prot. n. 94489/2017, che intendeva vendere le unità immobiliari edificande sull'area distinta nel NCEU di Roma a foglio 273, particelle 1634 e 1635, unità individuate nel progetto e negli elaborati planimetrici allegati alla lettera A, che la venditrice dichiarava e garantiva che non c'erano elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire (*rectius* della variante allo stesso in quanto il permesso di costruire era già stato rilasciato) e che i lavori sarebbero iniziati entro il 30.6.2018, con consegna prevista al 31.12.2020, e che per parte sua la mandataria Parte_1 che si impegnava a ricercare potenziali acquirenti, avrebbe potuto trattare fin da subito la vendita degli immobili da costruire ai prezzi indicati nel listino allegato sub B, che si sarebbero potuti modificare di comune accordo dalle parti dopo il perfezionamento di sette proposte di acquisto ed avrebbe avuto diritto ad una provvigione del 3% oltre IVA del prezzo di vendita del singolo immobile risultante dalla proposta di acquisto procurata, o se diverso dal contratto preliminare non appena il proponente l'acquisto fosse venuto a conoscenza dell'accettazione del venditore con versamento alla sottoscrizione del contratto preliminare, e prevedeva poi che l'incarico avesse una durata di 18 mesi dall'inizio della commercializzazione e comunque di non meno di dodici mesi dall'inizio dei lavori di costruzione, con possibilità di una sola proroga tacita per sei mesi salvo disdetta della Parte_1 con raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Il contratto prevedeva inoltre che gli acquirenti versassero il 5% del prezzo alla proposta di acquisto, il 20% alla firma del preliminare (inizio costruzione cantiere), il 55% al rogito di compravendita, il 10% al completamento della struttura in cemento armato ed il 10% al completamento delle tamponature e tramezzature, che l'agente immobiliare oltre a fare sottoscrivere agli aspiranti acquirenti le proposte di acquisto, ricevesse a titolo di deposito dagli stessi gli eventuali titoli di credito non trasferibili intestati alla venditrice consegnandoli a quest'ultima a titolo di caparra confirmatoria all'accettazione della

venditrice che sarebbe dovuta intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto, ed all'art. 12 prevedeva che la **Parte_1** autorizzata ad avvalersi a proprie spese anche di banche dati ed agenti esterni alla sua organizzazione, visitasse e valutasse gli immobili, impegnasse la propria organizzazione per promuoverne la vendita usando gli strumenti ritenuti idonei allo scopo, accompagnasse i potenziali acquirenti a visitare l'immobile, fornisse a richiesta della venditrice informazioni sull'attività professionale svolta e fornisse ad entrambe le parti intermedie la propria assistenza fino all'atto di compravendita.

I termini previsti nel contratto per l'inizio dei lavori di costruzione (30.6.2018) e per la consegna degli immobili (31.12.2020) non sono stati indicati dalle parti come termini essenziali e le parti non hanno neppure indicato che il loro interesse alle prestazioni pattuite sarebbe venuto meno se quei termini non fossero stati rispettati, ed anzi la sollecitazione ad intraprendere i lavori dopo il superamento del termine di inizio del 30.6.2018 da parte della **Parte_1** documentata, e le doglianze della [...] **CP_2** successive a quel termine sulla scarsa attività promozionale svolta dall'agenzia d'intermediazione per procurare proposte di acquisto sono indicative del fatto che anche dopo il superamento del termine di inizio dei lavori le parti hanno mantenuto interesse all'esecuzione del contratto, ritenendo evidentemente che il termine del 30.6.2018 di inizio dei lavori non fosse essenziale. Lo stesso termine del 31.12.2020, previsto in contratto per la consegna degli immobili da costruire, era meramente indicativo e non essenziale, posto che tra l'altro la variante al permesso di costruire n. 66, prot. QI/69077 del 18.4.2016, che era stata richiesta il 29.5.2017, prot. QI94489, e che prevedeva la riduzione da tre ad un piano interrato rispetto all'originario progetto, non era stata ancora accolta da **Parte_3** (e non lo è stata neppure successivamente) alla firma del contratto tra le parti e che i lavori di realizzazione del citato permesso di costruire, dei quali era stato comunicato l'inizio il 16.3.2017 erano stati già sospesi il 23.5.2017 e sarebbero potuti riprendere dopo la rinuncia da parte della **CP_2** [...] alla suddetta variante mai concessa da **Parte_3** solo a seguito della proroga da quest'ultima accordata con la determinazione dirigenziale QI/751/2020 prot. QI/64365/2020 del 12.6.2020, che ne ha fissato il termine di ultimazione al 16.3.2023 e

che è stata giustificata per la sopravvenuta rinuncia alla variante richiesta ad opera della **Controparte_2** e per l'eccezionale situazione di blocco dei lavori dovuta al contagio da Covid 19 ed alla connessa normativa emergenziale.

Ne deriva che la **Parte_1** non poteva fissare unilateralmente al 2.2.2019 nella diffida ad adempiere il termine di soli 60 giorni alla **Controparte_2** per iniziare i lavori di costruzione, non essendo il ritardo rispetto alla previsione contrattuale per tale incombente (termine non essenziale del 30.6.2018), di gravità tale da giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale, specie tenendo conto che la richiesta di variante al permesso di costruire non era stata accolta e che neppure era intervenuta la proroga dei lavori al 16.3.2023, che sarebbe stata concessa da **Parte_3** dopo la rinuncia della **Controparte_2** alla variante solo in data 12.6.2020, e nel contempo la [...] **Parte_1** neppure poteva pretendere nella diffida che la controparte contrattuale nello stesso termine del 2.2.2019 le trasmettesse copia delle planimetrie definitive degli appartamenti da vendere, del *lay out* e delle rifiniture definitive del fabbricato, in quanto all'epoca non era ancora stato individuato in modo definitivo il progetto edilizio che avrebbe ottenuto l'autorizzazione di **Parte_3** per l'esecuzione, non avendo ancora la **Controparte_2** rinunciato alla variante al permesso di costruire n. 66 del 18.4.2016 che pure era menzionata nel contratto, e non aveva quindi senso inviare all'agenzia immobiliare a scopo di promozione delle vendite i documenti richiesti, che rischiavano di risultare non conformi al progetto poi assentito in via definitiva da [...] **Pt_3** e quindi di dar luogo a responsabilità per informazione non corretta nei confronti dei potenziali acquirenti degli immobili da costruire e della stessa **Parte_1** [...]

Per converso inidonea a fondare la domanda riconvenzionale del medesimo contratto avanzata dalla **Controparte_2** deve ritenersi la contestazione all'agenzia immobiliare di non essersi tempestivamente attivata nello svolgimento dell'attività promozionale rispetto alla vendita degli immobili da costruire e per non averle procurato neppure una proposta di acquisto accettabile secondo i prezzi riportati all'allegato B del contratto. La **Controparte_2** pretenderebbe infatti di differire *sine die* l'inizio dei lavori di costruzione degli immobili, come se la questione riguardasse solo la costruttrice

ed il suo rapporto con *Parte_3* ed il contratto oggetto di causa non fosse stato concluso, mentre in esso, pur indicando per l'inizio dei lavori e per la consegna degli immobili dei termini non essenziali, la *Controparte_2* ha comunque garantito che non c'erano elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire ed ha suscitato il legittimo affidamento della controparte, chiamata a svolgere fin dalla conclusione del contratto del 5.12.2017 attività promozionale finalizzata alla vendita degli immobili, che di lì a breve il progetto edilizio sarebbe stato comunque attuato e che pertanto l'attività promozionale e poi di organizzazione delle visite degli immobili e dell'intermediazione sarebbero sfociate nel pagamento delle provvigioni pattuite in suo favore in modo tale da poter rientrare dei costi anticipatamente sostenuti per attività pubblicitarie di lancio dell'iniziativa e realizzare il suo profitto. L'interpretazione del contratto offerta dalla *Controparte_2* secondo la quale essa sarebbe libera di intraprendere i lavori di costruzione quando più le aggradi quale costruttrice, mentre la *Parte_1* dovrebbe da subito svolgere attività promozionale senza corrispettivo e comunque procurarle le proposte di acquisto degli immobili incassando i titoli destinati al pagamento delle caparre confirmatorie, è chiaramente contraria alla comune intenzione delle parti (art. 1362 cod. civ.) ed al principio della buona fede (art. 1366 cod. civ.) e non tiene conto del fatto che nella prassi la cosiddetta "promessa di vendita su carta" degli immobili, e la connessa attività promozionale, in tanto possono concretamente avvenire con risultati apprezzabili in termini di concretezza e convenienza economica, in quanto i progetti edilizi siano stati presentati ed i tempi di realizzazione degli edifici siano individuati in un lasso di tempo contenuto sia pure solo approssimativamente determinabile, dal momento che solo la venuta ad esistenza degli immobili legittima il trasferimento della proprietà e che gli acquirenti sono disposti ad impegnare anticipatamente risorse economiche rilevanti per l'acquisto di una casa a prezzo inferiore a quello di vendita degli immobili già ultimati purché le caratteristiche della costruzione siano adeguatamente specificate ed i tempi della sua realizzazione siano prevedibili almeno approssimativamente *ex ante*, ed a ciò va aggiunto che il meccanismo retributivo dell'agenzia immobiliare negozialmente previsto, sganciato dalla considerazione del costo delle singole attività promozionali, pubblicitarie e di visita agli immobili da parte dei

potenziali acquirenti svolte e legato invece alle proposte di acquisto immobiliare accettate ottenute ed al prezzo stabilito in esse, o nei successivi contratti preliminari difformi, rende evidente la stretta correlazione dovuta tra l'attività di realizzazione del progetto edificatorio e l'attività promozionale e d'intermediazione, non essendo seriamente sostenibile che l'agenzia immobiliare fosse destinata a promuovere attraverso attività pubblicitarie la vendita di immobili che mai sarebbero venuti ad esistenza, o che non dovessero essere realizzati entro un tempo ragionevole, sostenendo così senza ragione le spese relative come se avesse compiuto un atto di liberalità anziché concluso un contratto.

L'istruttoria svolta (vedi interrogatorio formale di *Controparte_3* legale rappresentante della *Controparte_2* e testimonianze rese da *Tes_1* e *Tes_2* [...] e documentazione di proroga del 12.6.2020) ha dimostrato che ancora nel febbraio 2020 nessuna attività costruttiva era stata intrapresa dalla *Controparte_2* sul terreno riportato nel NCEU del Comune di Roma a foglio 273, particelle 1634 e 1635 (vedi anche doc. 26 della *Parte_1* essendo rimasta ferma presso [...] *Pt_3* la pratica relativa alla variante al permesso di costruire n. 66 del 18.4.2016 per la quale non sono stati neppure pagati gli oneri concessori, variante alla quale poi la [...] *CP_2* ha rinunciato, e che malgrado ciò la *Parte_1* ha partecipato già a novembre – dicembre 2017 e poi a fine aprile – inizio maggio 2018 con la controparte contrattuale alle riunioni ed agli incontri presso i suoi uffici, presso il terreno di via Achillini e presso lo studio di architettura di Roma via Poli 29 al quale la *CP_2* [...] si è affidata, dettagliati a pagina 5 dell'atto di citazione, per discutere strategie commerciali per la promozione delle vendite, le tipologie costruttive degli edificandi appartamenti, la predisposizione dei *rendering* e del materiale pubblicitario, la modulistica delle prenotazioni e le problematiche di carattere legale dell'operazione soprattutto in ordine alle fideiussioni che ai sensi di legge la costruttrice doveva fornire ai promittenti acquirenti, tra il 25 ed il 29 maggio 2018 ha completato i *rendering*, ha inviato la *newsletter* (vedi doc. 27 della *Parte_1* a circa un migliaio di nominativi di potenziali acquirenti della zona 'Talenti, *Per_4* e Nomentana ed agli indirizzi aziendali, pubblicizzando la scheda tecnica del cantiere con le informazioni di massima sulle

rifiniture, sulle varie tipologie di locali e sulla loro ubicazione ed i *rendering* sul suo sito *web*, alla fine di maggio 2018 sul terreno oggetto di causa ha fatto montare con dei ponteggi alla presenza dei legali rappresentanti della controparte lo striscione pubblicitario (vedi doc. 14 della *Parte_1* poi rimosso per ordine della [...] *CP_2* che non aveva richiesto preventivamente l'autorizzazione per il cartellone pubblicitario e temeva quindi l'applicazione di sanzioni amministrative.

Sul fronte del procacciamento di proposte di acquisto la *Controparte_8* ha procurato solo una proposta di acquisto in data 28.2.2018 per l'abitazione 10 della palazzina B al prezzo di E300.000,00 da parte di *Parte_4* (vedi doc. 28 della *Parte_1* , che però è stata ritenuta non accettabile dalla *Controparte_2* perché inferiore al prezzo indicato nell'allegato B al contratto (che per esso indicava un prezzo di E 311.600,00), ma essendo strettamente correlata l'acquisizione delle proposte di acquisto alla progressione attuativa del progetto costruttivo, che invece era totalmente ferma per responsabilità esclusiva della *Controparte_2* che aveva assicurato contrattualmente che non c'erano elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire e solo con notevole ritardo ha poi rinunciato alla variante richiesta ed ottenuto la proroga del termine di esecuzione dei lavori secondo il permesso di costruire n. 66 del 18.4.2016 fino al 16.3.2023, ottenendo poi solo in data 22.12.2020 una delibera dalla banca [...] *Org_3* per la concessione di un finanziamento di E 3.300.000,00, peraltro condizionata alla concessione di ipoteca di primo grado sugli immobili, al rilascio di fideiussione specifica, alla postergazione del credito per finanziamento soci ed all'impegno dei soci stessi ad integrare con mezzi propri in caso di insufficiente anticipazione sulle vendite rispetto alla previsione del piano finanziario dell'11.11.2020.

Si deve quindi ritenere che la *Parte_1* abbia dato corretta attuazione al contratto attraverso lo svolgimento di varie attività promozionali e pubblicitarie ed ancor prima offrendo il proprio contributo di esperienza e *know how* per l'organizzazione dell'iniziativa edilizia e per consigli sulla presentazione della stessa al mercato immobiliare romano, almeno fino a quando non si è resa conto che la *CP_2* [...] non dava garanzie sull'effettiva attuazione in tempi ragionevoli dell'iniziativa costruttiva, rischiando così di compromettere l'immagine di serietà professionale e buon

nome della *Parte_1* agli occhi della sua clientela con la promozione di iniziative edilizie ben lontane per problemi di mancanza di titoli edilizi e di finanziamento dalla concreta attuazione.

Va quindi respinta la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale avanzata dalla *Controparte_2* perché non vi è stato il grave inadempimento dedotto da parte della *Parte_1* mentre va accolta la domanda subordinata di risoluzione per grave inadempimento consistito nel non avere la *Controparte_9* neppure intrapreso i lavori di realizzazione del complesso edilizio entro un ragionevole lasso temporale, avanzata dalla *Parte_1* per l'ipotesi verificatasi di rigetto della domanda principale di risoluzione di diritto per inottemperanza della *CP_2* [...] alla diffida ad adempiere e della conseguente domanda di pagamento della penale indicata in E 276.604,82, prevista all'art. 10 del contratto per le ipotesi non verificatesi di recesso anticipato della *Controparte_2* (non vi è stata alcuna manifestazione esplicita di volontà da parte di quest'ultima di non adempiere il contratto), di rifiuto immotivato della stessa di consentire l'esecuzione dell'incarico (la *Controparte_2* non ha rifiutato l'attività promozionale svolta dalla *Parte_1* e non ha dato attuazione all'iniziativa edilizia per difetto di titolo edilizio e dei finanziamenti e garanzie necessari), o per violazione dell'obbligo di esclusiva (la *Controparte_2* non si è rivolta ad altre agenzie per la promozione della vendita degli immobili da costruire in pendenza di contratto).

L'istruttoria svolta sopra richiamata ha infatti dimostrato che alla data dell'introduzione di questo giudizio (6.2.2019) ed ancora alla data di escussione dei testimoni (4.2.2020) la *Controparte_2* non aveva minimamente iniziato i lavori di costruzione delle unità immobiliari delle quali la *Parte_1* doveva promuovere fin dal 5.12.2017 la vendita svolgendo attività promozionale e d'intermediazione, con un ritardo rispetto ai termini di inizio (30.6.2018) e di consegna delle unità immobiliari (31.12.2020) previsti in contratto non più tollerabile e contrario a buona fede e senza dare all'agenzia d'intermediazione alcuna garanzia della concreta praticabilità dell'iniziativa, posto che dalla documentazione acquisita previa rimessione in termini è emerso che pur essendo stata superata la problematica connessa alla trascrizione sul

terreno edificabile a carico della *Controparte_2* della domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. della *Controparte_7* di investimento per azioni, la proroga del termine di ultimazione dei lavori autorizzati col permesso di costruire n. 66 del 18.4.2016 prot. QI/69077 al 16.3.2023 da parte di *Parte_3* è intervenuta solo in data 12.6.2020 dopo la tardiva rinuncia alla variante richiesta da parte della *CP_2* [...] e che la concessione del finanziamento di E 3.300.000,00 da parte di *Org_3* [...] è stata oggetto di una generica disponibilità espressa il 22.12.2020 non ancora seguita dall'effettiva erogazione del finanziamento, né dal verificarsi delle specifiche condizioni richieste dall'Istituto per il suo pagamento. La condizione di incertezza circa la concreta realizzazione del complesso edilizio può legittimamente protrarsi per qualche mese, trattandosi di immobili da costruire per i quali sono noti i rischi di ritardo nel conseguimento dei titoli abilitativi e nelle costruzioni, ma non può protrarsi per anni, per di più non per ostacoli amministrativi, ma per volontà della costruttrice di attendere una condizione del mercato immobiliare più favorevole, e per le difficoltà della stessa nell'acquisizione delle garanzie e dei necessari mezzi finanziari, non influenzando sul grave inadempimento della *Controparte_2* la sopravvenuta normativa emergenziale di contenimento del contagio da Covid 19, che anzi ha eccezionalmente consentito il ripristino del titolo abilitativo edilizio altrimenti scaduto per inerzia della *CP_2* [...]

All'accoglimento di tale subordinata domanda di risoluzione contrattuale della [...] *Parte_1* segue l'accoglimento parziale della conseguente domanda di risarcimento dei danni da inadempimento dalla stessa avanzata.

Essi non possono essere parametrati alla penale prevista dall'art. 10 lettere i), ii) ed iii) del contratto in quanto, come sopra indicato, non si sono verificate le fattispecie alle quali essa era connessa e la risoluzione ha effetto retroattivo facendo venire meno gli effetti e la giustificazione causale delle prestazioni che in base al contratto sono state eseguite, e che anche se nella logica del contratto avrebbero dovuto rappresentare un onere economico della *Parte_1* compensato dalle provvigioni sulle vendite degli immobili del complesso compiute che avrebbe percepito in caso di adempimento, a seguito della caducazione del contratto devono essere autonomamente rimborsate e

remunerate alla **Parte_1** a titolo di danno emergente, mentre non può trovare accoglimento la richiesta di quest'ultima di risarcimento danni per lucro cessante per le provvigioni che avrebbe ipoteticamente incassato se gli immobili costruiti fossero stati effettivamente venduti al prezzo di listino dell'allegato B del contratto non essendo prevedibile ai sensi dell'art. 1225 cod. civ. se e quante unità immobiliari una volta costruite sarebbero state vendute dalla **Parte_1** ai prezzi indicati nel listino dell'allegato B del contratto, che erano peraltro soggetti a trattativa ed anche modificabili nel preliminare e nel tempo dopo l'accoglimento di sette proposte di acquisto. Come si è visto l'unica proposta di acquisto procurata dalla **Parte_1** non era conforme al prezzo di listino e non è stata quindi accettata dalla **Controparte_2** ed altre proposte di acquisto non sono state procurate dalla **Parte_1** in quanto temeva di danneggiare la propria immagine commerciale presso la sua clientela pubblicizzando un'iniziativa edilizia che era ancora ben lontana dall'essere attuata e rischiava di non esserlo, mentre non è stato richiesto il risarcimento del danno per perdita di *chance*..

In ordine alla quantificazione del danno emergente la **Parte_1** ha documentato senza contestazioni specifiche sul punto di avere dovuto pagare a terzi E 915,00 per la fattura n. 126/2018 della **Parte_5** del 12.7.2018 per gli stampati della *brochure* relativa al realizzando complesso edilizio, E 860,00 per la fattura n. 50/2018 della **Org_4** del 20.7.2018 per l'ideazione e lo sviluppo di tale *brochure*, E 4.367,60 per la fattura n. 17/2018 della **Organizzazione_5** del 11.4.2018 per la fornitura *rendering* 3 D progetto Talenti, E 3.050,00 per la fattura n. 14/2018 della **Org_6** del 15.5.2018 per il montaggio e vendita del ponteggio per lo striscione ed E866,20 per la fattura n. 835/2018 della **Org_7** del 28.5.2018 per la stampa ed il trasporto *banner* ed elastico tensore del *banner*. Ne deriva che il danno emergente per tali voci documentato ammonta ad E 10.058,80, con gli interessi legali maturati sui singoli importi spese dal giorno di ciascuna fattura al saldo, mentre non possono essere riconosciuti gli interessi ex D. Lgs. n.231/2002 in quanto non si tratta di debiti da transazioni commerciali tra imprese, ma di somme dovute a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.

Al danno emergente come sopra quantificato sulla base della documentazione prodotta inerente alle spese sostenute dalla *Parte_1* con imprese terze a beneficio esclusivo della *Controparte_2* va aggiunto il danno emergente subito dalla *Parte_1* per avere svolto senza essere retribuita già a novembre – dicembre 2017 e poi a fine aprile – inizio maggio 2018 con la controparte contrattuale riunioni ed incontri presso i suoi uffici, presso il terreno di via Achillini e presso lo studio di architettura di Roma via Poli 29 al quale la *Controparte_2* si è affidata, dettagliati a pagina 5 dell'atto di citazione, per discutere strategie commerciali per la promozione delle vendite, le tipologie costruttive degli edificandi appartamenti, la predisposizione dei *rendering* e del materiale pubblicitario, la modulistica delle prenotazioni e le problematiche di carattere legale dell'operazione soprattutto in ordine alle fideiussioni che ai sensi di legge la costruttrice doveva fornire ai promittenti acquirenti, nonché per avere inviato la *newsletter* (vedi doc. 27 della *Parte_1* a circa un migliaio di nominativi di potenziali acquirenti della zona Talenti, *Per_4* e Nomentana ed agli indirizzi aziendali, pubblicizzando la scheda tecnica del cantiere con le informazioni di massima sulle rifiniture, sulle varie tipologie di locali e sulla loro ubicazione ed i *rendering* sul suo sito *web*. Per tali voci di danno emergente, la cui spesa non è stata documentata in quanto si è trattato di attività svolte da proprio personale direttivo e dipendente che in origine non dovevano essere remunerate per corrispettivo dalla *Controparte_2* ma attraverso le provvigioni che la *Parte_1* avrebbe percepito se l'iniziativa edilizia fosse stata effettivamente attuata e le unità immobiliari fossero state concretamente messe sul mercato con la sua intermediazione, il danno dev'essere equitativamente valutato all'attualità, come richiesto, tenendo conto del tipo di attività svolta e delle ore impiegate in E 10.000,00.

Le spese processuali in base al principio della soccombenza prevalente vanno poste a carico della *Controparte_2* in base al valore indeterminabile medio della causa ed alle tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come modificate dal D.M. n. 37/2018, e si liquidano in E 1.241,00 per spese vive ed E 10.343,00 per compensi (di cui E 2.025,00 per fase di studio, E 1.349,00 per fase introduttiva, E 3.560,00 per fase

istruttoria/trattazione ed E 3.409,00 per fase decisoria, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione X, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dalla *Parte_1* con atto di citazione notificato alla *CP_2* [...] il 6.2.2019 e sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima avanzata nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.5.2019, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

1) Rimette in termini la *Parte_1* per la produzione dell'ispezione ipotecaria del 20.10.2020 relativa alla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica effettuata l'8.7.2020 dalla *Controparte_7* [...] a carico della *Controparte_2* sulla base del contratto preliminare di vendita dei terreni oggetto di causa (nel NCEU del Comune di Roma a foglio 273, particelle 1634 e 1635) del 22.12.2015, e rimette in termini la *Controparte_2* per la produzione della relazione del notaio *Per_3* [...] del 27.5.2021 e della determinazione dirigenziale del [...] *Organizzazione_2* di *Parte_3* rep. QI/751/2020 del 12.6.2020 prot. QI/64365/2020, e della delibera di *Org_3* [...] del 22.12.2020 di disponibilità alla concessione del finanziamento di € 3.300.000,00 a favore della *Controparte_2* ;

2) Rigetta la domanda principale della *Parte_1* di accertamento della risoluzione di diritto del contratto di mandato per intermediazione immobiliare per la vendita di immobili edificandi conferito dalla *CP_2* [...] alla *Parte_1* il 5.12.2017 per diffida ad adempiere non eseguita ex art. 1454 cod. civ. del 4.12.2018 e di conseguente condanna della *CP_2* [...] al pagamento in favore della *Parte_1* della penale contrattuale quantificata in E 276.604,82;

3) Rigetta la domanda riconvenzionale della *Controparte_2* di risoluzione per grave inadempimento della *Parte_1* del contratto indicato al precedente capo;

4) In accoglimento parziale delle domande subordinate avanzate dalla [...] *Parte_1* dichiara la risoluzione del contratto indicato al capo 2) per grave inadempimento della *Controparte_2* e condanna quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dalla *Parte_1* quantificati per le voci di spesa documentate in E 10.058,80, con gli interessi legali maturati sui singoli importi spese dal giorno di ciascuna fattura come precisato in motivazione al saldo, e per l'ulteriore danno emergente liquidato equitativamente all'attualità in E 10.000,00, respingendo le maggiori pretese risarcitorie avanzate dalla *Parte_1* anche per lucro cessante;

5) Condanna la *Controparte_2* al pagamento in favore della [...] *Parte_1* delle spese processuali, liquidate in E 1.241,00 per spese vive ed E 10.343,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Roma 19.6.2021

Il Giudice unico
firmato digitalmente
dott. Vincenzo Picaro